

detento in prisonâ nostrâ, pro quibusdam delictis & maleficiis, per ipsum contra nos, ad dampnum fidelium nostrorum, ac contra formam sacramenti sui, coram nobis, proceribus, & magnatibus regni nostri Angliæ præstiti, in eodem regno nostro, dum officio justiciariæ nostræ fuit intendens, diversimodè, ut dicitur, factis, undè rectatus est, faciendam.

Et ideò vobis mandamus, quod ad certos diem & locum, quos vos, quatuor, tres, vel duo vestrum, ad hoc provideritis, præfatum Willielmum coram vobis venire faciatis, & ulterius, ad ipsius deliberationem à prisonâ prædictâ faciendam, & justiciam sibi, juxta sui demeritum, in hac parte exhibendam, procedatis, prout de jure, & secundum legem & consuetudinem regni nostri Angliæ, ac formam sacramenti supradicti, fuerit faciendum.

Mandavimus enim dilecto & fideli nostro Johanni de Bello Campo, in cujus custodia præfatus Willielmus detentus existit, quod ad certos diem & locum, quos vos, quatuor, tres, vel duo vestrum, ei scire faciatis, præfatum Willielmum coram vobis, quatuor, tribus, vel duobus vestrum, ducat, ex hac causâ.

In cujus rei testimonium, has litteras nostras fieri fecimus patentes.

Teste meipso, apud Westm^r, iiii. die Novembris, anno regni nostri Angliæ vicesimo quarto, regni verò nostri Franciæ undecimo.

Prætextu cujus brevis, mandatum est Johanni de Bello Campo, quod corpus prædicti Willielmi de Thorpe habeat coram præfatis justiciariis, quatuor, tribus, vel duobus eorum, die Jovis proximò post festum Omnium Sanctorum, apud Westmonasterium, ad respondendum domino Regi de præmissis superius per ipsum cognitis; ad quem diem, coram præfatis justiciariis ibidem, prædictus Johannes de Bello Campo duxit corpus prædicti Willielmi de Thorpe, & in præsentia ejusdem Willielmi, brevi prædicto ac sacramento prædicto lectis, &c. cujus forma sacramenti sequitur, in hæc verba:

‘Vous jurrez que bien & loialement servirez a notre seigneur le Roi & seon poeple en l’office de justice, & que loialement conseilerez notre dit seigneur le Roi en ses besoignes, & que vous ne conseilerez ne assenterez al chose que lui purra tourner a damage, ou a desheriteson, par quecumque voie ou colour, & que vous ne savez le damage ne la desheriteson de lui que vous ne lui ferrez garnier, par vous ou par autre, & que vous ferrez ovel lei & execution de droit a touz ses sugitz, riches & povres, sanz avoir regarde a quecumque persone, & que vous ne prendrez par vous ne par autre, en prive nen apert, doun, regarde, d’or ne d’argent, ne d’autre chose quecumque q’ a votre profit purra tourner, s’il ne soit manger ou boire, & ce de petite value, de nul homme que avera plee ou proces pendant devant vous, tancome meisme le plee ou proces sera en si pendant, ne apres, par celle cause; & que vous ne prendrez fee, tancome vous serretz justice, ne robes de nul homme, graunt ne petit, si noun dit Roi meismes; & que vous ne durez conseil ne avis a nuli, graunt ou petit, en nulle cas ou le Roi est partie; & en cas q’ ascuns, de quel estate q’ils soient, rignont devant vous en vus sessions a force & armes, ou autrement contre la pees, ou contre la forme des estatuz ent faites, pur execution de commune ley destourber, ou pur menacer les gentz q’ils ne puissent suir la loi, que vous ferrez arester lour corps, & mettre en prison; & en cas q’ils soient tielx que vous ne les poussez arester, que vous certifiez le Roi de lour nouns & de lour mesprison hastivement, a fin q’il ent puisse ordiner remède; & que vous ne meintendrez par vous ne par autre, en prive nen apert, nule plee ne querelo pendant en la court le Roi naillours en pays; & que vous ne delaiez a nully commune droit par lettres du Roi, ne de nul autre, par autre cause quecumque; & en cas q’ ascuns lettres vous vignent contraires a la loi, que vous ne ferrez riens pur tieles lettres einz certifiez de ce le Roi, & irez avant de faire la ley nient contrestante meisme les lettres; & que vous ferrez & procurez le profit du Roi & de sa corone es totes choses ou vous le purriez faire resonablement; & en cas que vous soiez trove en default desore en nuls des pointz avantditz, vous serrez en la volente le Roi de corps, terres, & d’avoir de faire ent ce que lui plerra.’

Et super hoc idem Willielmus super præmissis allocutus, pro domino Rege, videlicet, pro eo quod ipse, contra sacramentum prædictum, per se præstitum, dum stetit in officio justiciarii, ut prædictum est, cepit de prædicto Ricardo de Salteby decem libras, de Hildebrando Bereswerd viginti libras, de Gilberto Halland quadraginti libras, de Thoma de Derby de Sancto Bartholomeo viginti libras, & de Roberto de Dalderby decem libras, qui pro diversis felonis, falsitibus, & transgressionibus, coram ipso, in sessione suâ apud Lincoln^r, anno regni Regis nunc Angliæ vicesimo quarto, fuerunt indictati; & per processum inde versus eos factum breve Regis de exigendo, &c. extitit consideratum, & per ipsum Willielmum, in retardationem sectæ & juris domini Regis, & contra formam sacramenti sui prædicti, pro denariis prædictis, à præfatis Ricardo de Salteby & aliis, separatim, ut prædictur, captis, breve illud respectuare fecit, & dicit quod præmissa sibi imposita non potest dedicere, imò ea cognovit, & ponit se inde ad gratiam domini Regis, &c. Idèò consideratum est, quod idem Willielmus committatur prisonæ Turris London^r, & quod omnia terra & tenementa, bona & catalla sua, in manum domini Regis capiantur & seisiuntur, quousque duxerit Rex de regali voluntate & potestate suâ, voluntatem suam inde duxerit exprimentam.

Postea dominus Rex, pro voluntate suâ in hac parte declarandâ, misit quoddam aliud breve suum patens, præfatis justiciariis directum, in hæc verba:

Edwardus, Der gratiâ, Rex Angliæ & Franciæ, & dominus Hiberniæ, dilectis & fidelibus suis, Ricardo comiti Arundell^r, Thomæ de Bello Campo comiti Warrewick^r, Willielmo de Clynton comiti Huntyngdon^r, Johanni de Grey de Retherfeld^r senescallo hospicii nostri, & Bartholomeo de Burg-herssh, camerario nostro, salutem.

Sciatis quod, cum nos, pro communi utilitate regni nostri Angliæ, ordinaverimus, quod justiciarii nostri de utroque banco, & barones nostri de scaccario, penes nullum alium in eodem regno, quam penes nos, nec de

alieno consilio erunt, dum in eisdem placeis morentur, nec feodum aliquod de alio, quam de nobis, capient per tempus antedictum; & super hoc feoda sua benè augmentata, & tres robas per annum, pro statu suo competentes, cuilibet eorum ordinari fecerimus, percipiendas, ut ipsi decentur in dictis placeis morari, & absque alieno auxilio nobis deservire, & justiciam fidelibus nostris coram eis in eisdem placeis, ut tenentur, possint exhibere:

Et insuper quoddam rationabile sacramentum, & dicto regno nostro perutile, per ipsos justiciarios & barones nostros præstandum, de avisamento prælatorum, comitum, baronum, magnatum, & procerum ipsius regni nostri ordinaverimus, in quo inter alia continentur, quod nullus justiciarium, nec baronum nostrorum capiet, per se, nec per alium, clau vel palam, donum nec rewardum, de auro nec argento, nec aliquâ aliâ re, quæ ad proficuum suum poterit convertere, nisi sit cibum vel potum, & hoc modici valoris, ab aliquo, qui placitum vel processum coram eo habuerit pendens, dum idem placitum vel processum coram eo fuerit pendens, nec postmodum, eâ de causâ; & quod in casu quo aliquis eorum, post dictum sacramentum suum, inveniatur in defectu, in aliquibus punctis in dicto sacramento contentis, quod ipse erit ad voluntatem nostram, de corpore, terris, & catallis, ad faciendum quod nobis placuerit:

Ac nos nuper ex relatione fidedignâ acceperimus, quod Willielmus de Thorpe chivaler, nuper capitalis justiciarius noster, qui dictum sacramentum coram nobis, prælatis, proceribus, & magnatibus prædictis, super crucem bonæ memoriæ, domini Johannis, nuper archiepiscopi Cantuariæ, fecit, & cui tunc oretenus talem imposuimus poenam, quod si ipse, contra formam sacramenti prædicti, in aliquo delinqueret, quod judicio detractionis & suspendii adjudicaretur, & quod terras, tenementa, bona & catalla sua quæcumque, penes nos forisfaceret; dictum sacramentum, nec poenam per nos sibi sic impositam, non ponderans, nec magnam summam pecuniæ, nec tres robas, quas ultra feodum suum consuetum in dicto officio, post dictum sacramentum suum, de nobis percepit in hac parte, considerans, quampures magnas summas pecuniæ, in officio suo prædicto, à diversis fidelibus nostris, contra formam dicti sacramenti sui, cepit, per quod ipsum Willielmum per corpus suum arestari & prisonæ nostræ fecimus mancipari; & statim postmodum, habito vobiscum, & cum quampuribus aliis magnatibus & proceribus ipsius regni nostri nobiscum existentibus, deliberato consilio super præmissis, concordatum fuit, quod si idem Willielmus de præmissis maleficiis debite posset convinci, quod ipse poenam subiret antedictam:

Et nos, tam enorme delictum impunitum nolentes pertransire, per litteras nostras patentes, assignaverimus vos, quatuor, tres, vel duos vestrum, justiciarios nostros, ad deliberationem de eodem Willielmo à dictâ prisonâ nostrâ faciendam, & justiciam sibi, juxta sui demeritum, & prout de jure, & secundum legem & consuetudinem regni nostri Angliæ, ac formam sacramenti sui supradicti, foret faciendum, in hac parte exhibendam, prout in eisdem litteris plenius continetur:

Ac jam intellexerimus, quod licet prædictus Willielmus, coram vobis ductus, & de eo, quod ipse quampures hujusmodi summas à diversis fidelibus nostris, contra formam sacramenti sui supradicti, in officio prædicto cepit, allocutus, cognoverit coram vobis, ipsum hujusmodi pecuniæ summas à dictis fidelibus nostris, contra formam ejusdem sacramenti sui cepisse; vos tamen ad dictum judicium, per nos & vos, ac dictos magnates & proceres, ut prædictur, concordatum, contra ipsum Willielmum reddendum, hactenus procedere distulistis, set corpus suum prisonæ Turris nostræ London^r mancipari, & terras, tenementa, bona & catalla sua, in manum nostram seisiri, quousque voluntatem nostram de eo duceremus demandandam, adjudicatis, undè plurimum commovemur:

Nos, ad hoc, quod idem Willielmus sacramentum suum prædictum, nec poenam quam sibi, si contra formam ejusdem sacramenti delinqueret, imposuimus subeundam, non tenuit; & his non obstantibus, hujusmodi summas pecuniæ, contra dictum sacramentum suum, ab eisdem fidelibus nostris cepit, prout coram vobis cognovit, considerationem habentes, prætendentesque ipsum, per hoc, poenam incurrisse antedictam, & volentes, eo prætextu, ipsum Willielmum juxta sui demeritum, ad judicium, sic, ut præmittitur, concordatum, adjudicari, assignavimus vos, quatuor, tres, vel duos vestrum, justiciarios nostros, ad dictum judicium contra ipsum Willielmum reddendum, in formâ prædictâ.

Et ideò vobis mandamus, quod ad certos diem & locum, quos vos, quatuor, tres, vel duo vestrum, ad hoc provideritis, præfatum Willielmum coram vobis, quatuor, tribus, vel duobus vestrum, venire faciatis, & ulterius, ad judicium contra ipsum reddendum, juxta vim & effectum concordæ supradictæ, procedatis, sicut prædictum est.

Mandavimus enim dilecto & fideli nostro Johanni Darcy, custodi Turris nostræ prædictæ, quod ad certos diem & locum, quos vos, quatuor, tres, vel duo vestrum, ei scire faciatis, præfatum Willielmum coram vobis, quatuor, tribus, vel duobus vestrum, venire faciat.

In cujus rei testimonium, has litteras nostras fieri fecimus patentes.

Teste me ipso, apud Westmonasterium, xix. die Novembris, anno regni nostri Angliæ vicesimo quarto, regni verò nostri Franciæ undecimo.

Prætextu cujus brevis mandatum est Johanni Darcy, custodi Turris London^r, vel ejus locum tenenti ibidem, quod venire faceret prædictum Willielmum de Thorpe coram præfatis justiciariis, quatuor, tribus, vel duobus vestrum, apud Westmonasterium, die Veneris proximò ante festum Sancti Edmundi Regis, ad faciendum ulterius, & recipiendum quod curia domini Regis de eo consideraverit in præmissis, &c.

Ad quem diem, coram præfatis justiciariis, apud Westmonasterium, venit prædictus Willielmus de Thorpe, per Johannem Sautry, locum tenentem Johannis Darcy, custodis Turris prædictæ, ductus, & dicto brevi patente in præsentia ejusdem Willielmi lecto, & virtute ejusdem brevis regale posse, & voluntatem domini Regis recitantis & declarantis, consideratum est per prædictos justiciarios, assignatos ad judicandum, secundum voluntatem domini Regis & secundum regale posse suum, quod, quia prædictus Willielmus de Thorpe, qui, sacramentum domini Regis, quod erga populum suum habuit custodiendum, fregit maliciose, falsè, & rebelliter, in quantum in ipso fuit, & ex causis supradictis, per ipsum Willielmum, ut prædictum est, expressè recognovitis, suspendatur, & quod omnia terræ & tenementa, bona & catalla sua, domino Regi remaneant forisfacta, &c.